غنيا)اى مالك نصاب(ويتصدق بها على الفقراء) اى عن المحصر (ولو ذبح المأمور) اى هدى المحصر (ثم زال احصاره) اى احصار الآمر (فجاء) وكذا اذا لم يجئ (لم يضمن) المأمور شيأ

﴿ فصل فى زوال الاحصار اذا زال احصار المحرم بالحج فهو ﴾ اى زواله (لا يخلو عن أحد الوجوه الخمسة)ووجه الحصر انه(اما ان يزول) اى الاحصار قبل بعث الهدى اى وهو ظاهر ولا يتصور تعدده فهو الوجه الاول(او بعده) يعنى وهو لا يخلو ان يكون كما قال(فى وقت يقدر على ادراك الحج والهدى اى معا وهو الوجه الثانى(او فى وقت لا يقدر على ادراكهما جميعا) وهو الوجه الثالث(او يقدر على ادراك الهدى دون الحج) وهو الرابع(او بالعكس) بان يقدر على ادراك الحج دون الهدى وهو الخامس فاذا عرفت ذلك(ففى الوجه الاول وهو ان يزول) اى الاحصار (قبل البعث) اى بعث الهدى (والثانى)اى ففى وجهه ايضا(وهو ان يزول فى وقت يقدر على ادراكهما كما يلزمه)اى فى الوجه(التوجه) اى يجب عليه المضى بالاتفاق (ولا يجوز له التحلل)اى حينئذ (ويفعل بهديه ما يشاء) اى من بيع او هبة او صدقة ونحو ذلك (وفى بقية الوجوه) اى من الوجوه الخمسة وهى الوجوه الثلاثة (لا يلزمه التوجه ويجوز له ان يحل بالهدى) اما فيما لا يقدر على ادراكهما جميعا فلا يلزمه المضى لعدم فائدة ما وجاز له التحلل اتفاقا واما فيما يقدر على ادراك الهدى دون الحج فكذا لا يلزمه المضى اتفاقا على ما فى الروايات المشهورة فى المذهب الا ما جاء فى رواية خزانة الاكمل حيث قال فلو بعث بالهدى ثم قدر ان يدركه قبل ذبحه لم يسعه ان يقيم ويحل بالهدى الا اذا لم يقدر على ادراكه فانه بظاهره قد يتبادر منه ان ضميره راجع الى الهدى كما توهم المصنف على ما يفهم من كلامه فى الكبير ولكن الصواب ان مرجعه الى الحج والا فيلزم تناقض بين كلاميه حيث يصير التقدير ثم قدر ان يدركه الا اذا لم يقدر على ان يدركه فادرك وادرك (الا فى الوجه الاخير) وهو ان يقدر على ادراك الحج دون الهدى (الافضل له التوجه) الصواب ان يقال جاز له التحلل ولا يلزمه المضى استحسانا (وفى رواية يجب) اى يلزمه المضى ولا يجوز له التحلل قياسا وهو قول زفر ورواية الحسن عن ابى حنيفة وهو الافضل اتفاقا ثم قوله(وهو)أى الوجه الاخير(ان يدرك الحج دون الهدى) بيان للمبهم المقدم وقد تقدم ثم هذا الوجه انما يتصور على مذهب أبى حنيفة لان دم الاحصار عنده لا يتوقف بأيام النحر بل يجوز قبلها فيتصور ادراك الحج دون الهدى وبه قال الشافعى وأحمد فى رواية واما على مذهب أبى يوسف ومحمد فلا يتصور هذا الوجه فى المحصر لان دم الاحصار عندهما يتوقف بأيام النحر فمن يدرك الحج يدرك الهدى وأما المحصر بالعمرة فيتصور فى حقه بالاتفاق لعدم توقف دمه بأيام النحر من غير خلاف(وان زال احصار القارن لكن لا يدرك الحج ولا الهدى لا يلزمه التوجه) أى الى مكة لعدم الفائدة بتدارك أحدهما(بل ان شاء حل بالهدى)أى صرحتى يحل بذبح الهدى (وان شاء توجه)أى الى مكة (ليتحلل بأفعال العمرة)ولا شك ان هذا هو الافضل (وله)أى للقارن المحصر(فى هذا)أى فى ضمن هذا الحكم المذكور من التخيير المسطور (فائدة) أى عظيمة (هى انه لا يلزمه عمرة فى القضاء)لكن فيه اشكال حيث ورد هنا اعتراض وسؤال وبيانه اذا كان المحصر قارنا فينبغى أن يجب عليه اتيان العمرة التى وجبت عليه بالشروع فى القران حيث قدر عليها وأجيب بأنه لا يقدر على أدائها بالوجه الذى التزمه وهو كونه على ما يترتب عليه الحج اذ بفوات الحج فات به ذلك كذا فى الحبازى والفتح(وأما المعتمر) أى المحصر (ان زال احصاره قبل بعث هدى أو بعده فى وقت يقدر على ادراكه) أى ادراك الهدى ففى

الصورتين

وأسألك أن تقضى عنى المغرم وأن تعفو عنى مظالم العباد وان ترضى عنى الخصوم والغرماء واصحاب الحقوق (اللهم) آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها(اللهم)انى أعوذ بك من غلبة الدين ومن غلبة العدو ومن بوار الايم ومن فتنة المسيح الدجال (اللهم) اجعلنى من الذين اذا أحسنوا استبشروا واذا اساؤا استغفروا(اللهم) احملنا